

감사결과처리안

감사인				심의조정 위원회 의결의견	결재			
직급	성명	처리 의견	증거 서류 면수		부장	실장	감사	
							의견	서명
○ ○ ○	○○○ ○○○ ○○○	경징계	21					

징계처분요구사항

1. 부서명

○○지사

2. 대상년도

○○○○년도

3. 사무별

기관운영

4.유형별

직원의무위반

5.원인

고의

6. 제 목

직원의 의무 위반에 관한 사항

7. 징계처분 대상자

소속	직급	직위	사원번호	성명 (주민등록번호)	징계사유	징계 종류	비고
○○지사	○○	○○	○○○ ○○○	○○○ (○○○○○○○○-○** ****)	직원의 의무 위반	경징계	

위의 사람은 그 직무를 수행함에 있어서 다음과 같은 부당한 사실이 있으므로 국민건강보험공단 감사규정 제24조 제1항의 규정에 의거 징계처분을 요구함.

- 다 음 -

국민건강보험공단 직원은 높은 윤리적 가치관을 가지고 개인의 품위와 공단의 명예를 유지·발전시킬 수 있도록 노력하여야 하고, 직무를 수행함에 있어 관련 규정을 준수하여 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다.

○○ ○○○은 1987.6.18. 입사하여 2013.3.18. 요양직으로 전직한 후 ○○○○ ○○○○센터에서 노인장기요양업무를 수행하는 자로서, 인사규정 제38조(직원의 의무), 국민건강보험공단 임직원 윤리 및 행동강령 제6조(임직원의 기본윤리), 직제규정 제18조(직무), 제20조(권한과 책임)에 따라 직무를 수행할 때는 법령 및 관련 규정을 준수하여야 하고, 직무권한의 내용과 범위에 의하여 성실히 업무를 수행하여야 할 의무가 있다.

그러나, ○○ ○○○은 ○○○ 장기요양등급판정위원회 간사업무(2014.1.6.~현재)를 수행하면서, 등급판정위원회 회의 전(前) 위원에게 참석자 서명을 하도록 한 후 회의 당일 참석하지 않았는데도 성원에 포함하여 회의를 개최하고, 그에 따른 참석수당을 지급한 사실이 확인되었다.

1. 감사 배경

○ ○○○○년 장기요양 기획감사 중 등급판정위원회 회의가 부적정하게 개최된 내역이 확인되어 사실관계를 감사하였다.

2. 감사 결과

○ 인사규정 제38조(직원의 의무), 국민건강보험공단 임직원 윤리 및 행동강령 제6조(임직원의 기본윤리), 직제규정 제18조(직무), 제20조(권한과 책임)에 따라 임직원은 직무를 수행할 때 법령 및 관련 규정을 준수하고, 직무권한의 내용과 범위에 의하여 성실히 수행하여야 하는데도,

- ○○ ○○○은 '14. 1. ~ 감사일 현재까지 등급판정위원회 간사업무를 수

행하면서, '16년 제○○차 ○○○ 장기요양등급판정위원회 회의 2~3일前 ○○○위원 등 ○명에게 참석자 서명을 하도록 한 후 회의 당일('16. 8. 26.) 참석하지 않았는데도 성원에 포함하여 회의를 개의하였으며, 참석수당(각 8 만 원)을 지급한 사실이 있다.

※ 사전에 서명한 위원 3명을 포함하여 10명의 위원이 서명 날인하였으며, 당일 불참한 3명을 제외하면 성원부족으로 회의 결과가 무효일 수 있으나, 당일 판정 내용이 불법행위는 아니고 행정절차상 하자이므로 등급판정 결과는 불변함. (○○○변호사 자문결과)

3. 조치의견

○ ○○ ○○○은 회의에 참석할 수 없는 ○○○ 장기요양등급판정 위원에게 사전(2~3일 前)에 참석자 서명을 하도록 한 후 당일 성원에 포함하여 회의를 개최하였고, 또한, 회의에 참석하지 않고 서명만 한 위원에게 참석수당을 지급하도록 의뢰(지사 회계담당)하였다.

- 따라서, 인사규정 제38조(직원의 의무), 국민건강보험공단 임직원 윤리 및 행동강령 제6조(임직원의 기본윤리)를 위반한 것이 명백하므로 인사규정 제73조(징계의 사유), 감사규정 제24조(감사결과 조치요구 및 처리)에 의하여 ‘경징계’처분을 요구한다.

※ 증빙서류: 1. 문답서 1부.

2. 등급판정위원회 결과보고서 등 관련자료 1부.

[관련자]

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

증거서류 목록

증호	증 거 서 류 명	수량(매)	비고
증 제1호	문답서(○○ ○○○ 2016. 11. 1.)	11	
증 제2호	○○○ 장기요양등급판정위원회 회의 결과보고 등	10	